

次のⅠ、Ⅱの【見解】は、犯行を否認する甲を有罪とするに当たり、甲と共に犯行を行った旨自白する乙の供述につき、補強証拠を要するか否かに関するものである。【見解】に関する後記アからオまでの【記述】のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

【見 解】

- Ⅰ. 甲を有罪とするには、乙の供述につき補強証拠を要する。
- Ⅱ. 甲を有罪とするには、乙の供述につき補強証拠を要しない。

【記 述】

- ア. Ⅱの見解に対しては、他に補強証拠がない限り、否認した甲は有罪、自白した乙は無罪になり、事実を合一的に確定できないという批判がある。
- イ. 自白の証明力の過大評価を防止するという刑事訴訟法第319条第2項の規定の趣旨からすれば、本人の自白と共犯者の自白を区別する理由がないと考えると、Ⅰの見解に結び付く。
- ウ. 本人の自白は、証明力が過大に評価される点に危険があるが、共犯者の自白は、被告人の引き込みや責任転嫁をする点に危険があり、その危険は異なると考えると、Ⅰの見解に結び付く。
- エ. 刑事訴訟法第319条第2項の規定は、自由心証主義の例外であるから限定的に解すべきであると考え、Ⅱの見解に結び付く。
- オ. 共犯者である乙の自白は、甲の公判においては、反対尋問による吟味を経ることになるため証明力が高いと考えると、Ⅰの見解に結び付く。

1. ア イ 2. ア ウ 3. イ エ 4. ウ オ 5. エ オ

No262	補強証拠の要否	正答率
H25-32	正解 4	85%

319条2項は、憲法38条3項を受けて、自由心証主義の唯一の例外として、補強法則を定めている。補強法則とは、被告人を有罪とするには、自白のほかには他の証拠（補強証拠）を必要とするという証拠法上の決まりをいう。本問では、甲と共に犯行を行った旨を自白する乙の供述について補強証拠の要否が問われており、共犯者の自白に補強証拠を要するか否かが問題となる。Ⅱの見解（否定説）が、判例（最大判昭33.5.28）の立場であり、他方、Ⅰの見解（肯定説）は、前掲最大判昭33.5.28の少数意見が採る見解である。

ア 正しい

Ⅰの見解（肯定説）は、もし共犯者の自白に補強証拠を要しないとすれば、共犯者の一人が自白し他方が否認した場合に、他に証拠がない限り、自白した者は無罪となり、否認した者は有罪となるという不都合な結果を生ずる（本問でいえば、乙は自白しているが補強証拠がないから無罪、甲は、乙の供述により有罪となし得る。）として、Ⅱの見解（否定説）を批判する。前掲最大判昭33.5.28の少数意見も、共犯者の自白に補強証拠を要しないとすれば「自白者たる被告人本人はその自白によつて有罪とされないのに、同一犯罪事実を否認している他の共同被告人は却つて右同一自白によつて処罰されるという不合理な結果を来たすことになる」としている。したがって、本記述は正しい。

イ 正しい

319条2項が自白に補強証拠を要求する趣旨は、自白が証明力を過大評価されがちであることから、それによって生じる誤判を防ぐとともに、捜査機関に対して自白以外の客観的な証拠の収集を奨励する点にある。Ⅰの見解（肯定説）は、かかる立法趣旨からいって、共犯者の自白を本人の自白と区別すべき理由はないことを根拠の一つとする。したがって、本記述は正しい。

ウ 誤っている

Ⅱの見解（否定説）は、自白とは被告人本人が自分の犯罪事実を認める供述のことであるから、共犯者の自白は本人にとっては第三者の供述にすぎず、憲法38条3項、刑事訴訟法319条2項にいう「本人の自白」、「その自白」の中に共犯者の自白を含めて解釈することは文理上無理があるとして、共犯者の自白には補強証拠を要しないとす。判例（前掲最大判昭33.5.28）も、「共犯者の自白をいわゆる『本人の自白』と同一視し又はこれに準ずるものとすることはできない。」としている。したがって、本記述は、Ⅰの見解（肯定説）に結び付くとしている点で、誤っている。

エ 正しい

Ⅱの見解（否定説）は、補強法則が自由心証主義の制限であることから、限定的に解釈すべきことを根拠の一つとする。判例（前掲最大判昭33.5.28）も、補強法則について「いわゆる完全な自白のあることを前提とする規定と解するを相当とし、従つて、わが刑訴318条（旧刑訴337条）で採用している証拠の証明力に対する自由心証主義に対する例外規定としてこれを厳格に解釈すべき」としている。したがって、本記述は正しい。

オ 誤っている

Ⅱの見解（否定説）は、反対尋問によって共犯者の自白の危険性を解消できるとともに、自由心証主義の範囲内で、証明力の評価を慎重に行うことで足りることを根拠の一つとする。したがって、本記述は、Ⅰの見解（肯定説）に結び付くとしている点で、誤っている。

以上より、誤っている記述はウとオであり、したがって、正解は肢4となる。